Ratio iuris exigil , debitiini lionestalis

Ioannes episcopns servus servorum Dei , · Latin

XLII.

Ordinationes ubservatìdae ah audilorihus causarum Curiae Romanae, eorumque nolariis.

SUMMARIUM

Prooeiniuiii. — 1. Auililores siiie cappa et roclielo non debenl incedere : — 2. Sint (liligentes. — 3. Causis audiendis debitis lioris insislant. — 4. Festa liactenns sla- tuta tantum servent. — 5. Diebus iuridicis, obsequiis cardinalium non incumbant. — 6. Nihil a quoquam recipianl, et coaudi- torum Consilia secreta servent sub statutis poenis. — 7, 8. luramentum quod debent singuli S. R. E. vice-cancellario prae- stare. — 9. Orde servandus in propositio- nibus causarum. — 10. Ante definitivam sententiani colligenda omnium vota. — 11. Quatuor habeant tantummodo nolarios: — il. Caveantque, ne bi quid ultra laxam exigant. — 13. Consili\im non praestent in causis coram eis cognoscendis. — 14. Au- ditorum Consilia a notariis secreta serven- tur. — 15. In arduis testes per se exami- nenl auditores. — 10. Notarli diligentes lidelesque sint. — 1". Anleciuam admit- tantur debenl examinari. — 18. Et buius- modi praestare luramentum. — 19. (lausas non alTectent. — 20. Modestiam servent. — 21. Uni tantum auditori servire de- beant. — 22. Concubinani non retineant. — 23. Causarum quae coram suis audito- rlbus agitantur, patroni non sint, etc. — 24. De registrls servandis. — 25. Taxa notariorum prò registro. — Taxa prò sin- gula pagina, et numerus linearum: — 20. Pro copiis: — 27. Pro cilationlbus: — 28. Pro inbibitione: — 29. Pro inlimatione : — 30. Pro appellatlone: — 31. Pro testiuni depositionlbus: — 32. Pro sententia defi- nitiva et eius instrumento : — 33. Pro inlerlocutorlis. — 34. Distinclio moneta- rum. — 35. ("avenduin iis, ne prolixiores aequo efficiant scripluras. — .30. Simile luramentum a notariis caeterorum tribuna- lium emitlendnm: — 37. Qui praedicla to- nentur observare. — 38. Ilae leges in cancellarla registrandae: — 39. Ibiqiìe quo- libet anno legendae. — 40. r.lausulac.

Ioannes episcopns servus servorum Dei ,

ad perpetuam rei memoriam.

Protmium.

Ratio iuris exigil , debitiini lionestalis exposcit fit pìptati.s con.sifltMatlo pfirsuadel, ut in cuiictiK (iirigendis ludiciis el iusli- lia minislranda, sint, quoad praesidentes, viijilaniia studiosa, venusta modestia, cnr- dium purilas, munditia manuum el consi- liorum saiiitas rc()uirendae. In persoiiis (|uoque ad conscribendiini acta iudicialia deputalis , sulTicientia operosa, fuleiitas comprobata, vitae lioncstas, decenlia com- mcndanda, nicrccdis cxaclio moderata , benignitas ad pauperes compassiva , sint merito exigendae. Igiliir in Romana Curia communi quidem patria, ubi est summum tribunal iudicii divinitus conslitutum, el ubi lux et forma iuslitiae praceminenl el praelucent, haec oporlet necessario re- periri. Quare nos, qui, licei immerili , sumus B. Petri successores, et vice Chrisli fungimur super lerram, cupienles, ut in Apostolico Palatio audientiae causarum, ac in personis ad examinationem elcon- scriplionem illarum prò tempore ordina- lis, habeatur ordinatio limitata , congrua el salubris circa earumdem causarum auditores, ipsorumque nolarios scribenles in causis huiusmodi , suadentibus ratio- nabilibus causis, statuta et ordinamenta, quae particulariter el serialim praesenlibus adnolantur, auctorilale apostolica edimus, el ea praecipimus perpetuo fuluris tem- poribus observari.

A udilnres «in« e a ppd et rochf- lo non dehent eJere ;

§ 1. Statuimus igitur et ordinanuis, quod auditores sine cappa et roquelo in loco, ubi residet Curia, in publico non incedant.

Si]| dilisrHle<.

S; 2. Item quod prael'ali auditores ea- rumdem causarum Palatii sint, audiendis et decidendis causis eis commissis el com- miltendis, forlius solilo diligentes.

iusis audien- debilìs ho- insislanl.

§ r>. Item quod auditores praedicti bona bora diebus singulis iuridicis ad Palalium convenianl, el immediate post pulsatio- ncm campanae, quae pnisatur ad horam Terliae in Ecclesia caibedrali, incipianl sedere ad audiendum causas; el dictum Palalium non exeanl, donec partes salis- fecerint suis terminis coram eis.

§ 4. Item quod iidem auditores illa festa dumlaxal observenl, quae liactenus

An. C. i:ì% ^18 niiLLAHlCM UOMAM'M ' Ab. C. I3i6

nuB slRditalnn

de mandalo nostro per audienliam lilera- rum noslrariini ipsos servari debcre sta- tala fiiisse nosciintur; et quod de caetero alia festa seti dies alios ex se ipsis vel alias staluerc vel obscrvare non pracsiiniant aliqualenus; sed diebus aliis sic paratos se et sollicilos exiiibeant in cxliibenda instilia pnriibus liliganlibiis corani ipsis, fjuod ex lioc merito debeant coniinendari.

Dii^bus iiiridi fr^, obsequìi i-ardinaliumnoi hirombanl.

§ 5. Ileni quod illi ex eisdeni audito- ribns, qui frairuni nosiroruin S. R. E. cardinaliuin familiare» existunt , diebus iuridicis et lioris, quibus causae tracta- bunlur, cardinales non sequanlur eosdem nec alibi se occupenl, nisi a iiobis vel a diclis carditialibus, quorum faniiliares, ut praefertiir, existunt, speciaiiler voca- rentur.

Nihil a quo- quara recìpiani: et coauriiloruni Consilia ^poreu servenl sub sia- tutis poeiiis.

§ 6. Item quod audilores per se vel alium seu alios a partibus, corani eis causas babentii)us, seu a suis nolariis scribentibus corani ipsis vel aliis , prò eisdeni seu eorum nomine, nibil nec rem, nec obligationem vel promissiouem re- cipianl ; nec etiam prò ipsoruni sigillo aut prò rubricis , in causis , in quibus audilores suul vel fuerinl deputati, vel alio quaesito colore quocumque: et quod Con- silia coaudiloruni secrele tenere debeanl usque posi sententiam promulgatam ; con- Irariuni vero facienles per uimm mensem ab ingressu eiusdem palatii suspendanlur. Si aulem iterato in eamdem culpam inciderint, privenlur perpetuo eorum officio audienliae causarum palatii praelibali.

Iuramenlum quod debcnl fìnguli S R. E. Tice cancellarlo praestare.

§ 7. Item quod audilores praedicti , praesenles videlicel, statini post publica- lionem praesentis ordinationis , posteri vero anlequam ad oHìcinm admiltanlurT in manibus vicecancellarii Sanctae Romanae Ecclesiae, nostro el ipsius Ecclesiae nomine, iuramenlum praesient in forma, quae sequilur, per liaec verba :

§ 8. Ego rV. auditor ab hac bora in anlea fidelis ero B. Pelro, S. R. E. el domino meo D. N. et eiusdem successoribus canonico intranlibus. Non ero in facto, Consilio vel conseusu, quod vitam perdanl, aut membrum vel ca|)iantur mala caplione: consilium quod per se vel aliuni nunciuin suuiu seu lileras milii crediluri suul, signo, verbo vel nulu, me sciente, ad eorum damnum seu praeiudicium ne- mini pandam : ci sinqiliciter sic sua , quae secreta esse cognovero, servabo se- crete, <piod nulli persouae, do qua cre- dani sibi displicere, si ei revelarem, ipsa manifestabo scieiiter. Si damnum eorum traclari scivero, prò posse meo impediam, ne fiat eisdem. Si per me impedire non posseni, per nuncium vel lileras eis si- gnilicare curabo, vel illi, per quem cilius ad eorum noiiliam deducaiur. Papalum romanuui el regalia R. Peiri el omnia iura Romanae Ecclesiae, quae babet ubi- fum(|ue, nianulenebd totis viribuselde-fendam. Negolia et officia, milii a D. Papa vel domino S. R. E. vicecancellario com- inissa vel commillenda, fideliler geiam et sollicilc exercebo, et speciaiiler <tffì-ciuni audilorum Sacri Palatii, reddendo iustiliam unicuiqiie. Dona vel munera seu xenia aut obligationem vel promis- siouem super illis, per me vel alium seu alios a parlibus, corani me causas haben- libus seu earum aliipia, vel a nolariis de- pulalis ad scribendum corani me acla di- clarurn causarum vel aliis prò eisdem seu eorum nomine non recipiam; quin- imo omnes faniiliares el officiales nieos omni diligenlia, qua poterò, faciam abs- linere. Nec etiam prò sigillo meo, nec prò rubricis faciendis in causis, in quibus sum vel fuero deputatus auditor, iiec alio quaesito colore aliquid percipiam, nec a praediclis meisottìciaiibus seu familiaribus recipi permittam. Consilia quoque coaudilorum meorum secreta leuebo, usque (|uo in causa senlenlia sit prolata. Su- pradicla omnia et singula promillo et iuro attendere el observare sine omni dolo el fraiide. Sic me Deus adiuvet, et Saucla Dei Evangelia.

ord. ^ervan- honibìircauu- '"""•

JS !). Slatuimus el ordinamus , quod aiidilor eiusdem palatii a tempore siiae receplionis antiquior, primilus incipial

\n. r. «S96 CANNES XXI (diclUS XXIl) PP. ÓI9 An. n, 1515

refene ouis coauditorihiis : el causas , qiias niidìl, sì ad lioc paratiis cxislat , inlcr eos in relationihus ponal , ut est nioris. Sicqiie per conse(|iiens alii d. Pa- lati! audilores successivi^ secuiidiiin gia- dum receptionum eoiuni cuiusìibet simi- liler referant; et causas, qiias audinnt , in relationibus ponant, si ad hoc etiam sint parali. El quod poslquani una causa in relaliflnibus huiusmodi posila l'ueril , alia ponatur, quousque partes allegaverini, qnae voluerint allegare; non lamen auditores ipsi audire ailegationes superfluas adstringantur.

Ante <le(iiiìlì- Tarn sentenliam colligeiida om-

§ 10. llem quod nulius audilorum ipsius Palalii aliquaui delìnilivam senten- liam , qiiaecumqiie fueril seu (piamvis interlocutoriani super devolutionibus causarum in Romana Curia tractandarum , si iriter partes de ipsa devolutione con- troversia fuerit vel super admissione vel repulsione arliculoruni ant super remissione super eisdem articulis aul aliis probalionibus extra cnriam faciendis, nisi forsan de consensu partinm (ierel remissio vel admissio supradicla; necnon super reslilutione seu revocaiione altenlalorum, sive innovatorum , lite vel appellatione pendente , sive super appellalionibus ab interlocutoria, vel a gravamine interpositis, aut aliam quamcumque interlocutoriam super re, de qua agilur, conlra alleram parlium (ìnem negolio imponentem, abs- que relatione publica et Consilio coaudi- toriim proferal. Super aliis vero interlocutoriis absque publica relatione , cum Consilio coauditorum dicloruni, ad enrum prolationem possil procedere, pront bac- lenus exlitit in Palatio lamlabililer

obser- valum. Item quod auditor relerens, l'acla relatione coauditoribus suis, Consilia eo- rumdem diligenter quaeral el eisdem consiliis babilis, diclas causas finire et terminare celeriler teneatur.

Quatuor 1"- beaD(DioTo Doianos

§ il. lleni quod quilibet diclorum audilorum notarios inlelligenles fideles et hooeslos babeat, ita quod qualuor notariorum numerum non excedat. Qui quidem nolarii per se et non per alios, coram audiloribus ipsis, in causis scri- bant. Ncc dicti auditores commillanl scribendas alieni alteri notorio causas com- missas eisdem ; nec aliquis diclorum au- dilorum quemquam in notarium recipiat, qui sii alterins audiloris nolarius.

Catraiiiqne, ne hi quid ol- ir» l^iKin eii-

§ 12. Iteni quod praefati audilores provideant diligenler, quod dicli nolarii super ipsorum reccplione salarii non ex cedanl, nec aliquid ultra recipiant, nisi prout est descriplum, laxatum et etiam ordinaium. Fieni quod si aliqui sinl vel fuerinl, qui oh panperlalem nequeanl acla redimere suao causae, audilores suos com- pellanl notarios scribenles in aclis eis- dem ad reslituendum gratis huiusmodi aclorum copiam parli, solvere (ut prae- mitlilnr) nequeunli, si auditori causae illius paupertas nolabilis videatur.

li coram cegDOicen-

,^ 13. llem quod nuIlus eorumdem audilorum in causis, quae sunl in dicto Palatio, vel in brevi sperantur existere, consilium nec per se, nec per inlerposi- tam personam parlibus praebeal, nec aliquod palrocinium praestet, nisi causae propriac vel suorum usque ad lertium gradum consanguinitalis, vel dominorum aut familiarium suorum, seu Ecclesia- rum, in quibus beneficialus foret, exi- slerenl. El in praemissis ullimis casibus ad coauditorum suorum Consilia minime admiitalur; quodque hoc revelare tenea- tur, si existerel id occultum. Item quod nulius audilorum ipsorum causam reci- piat audiendam, si committalur eidem, in qua consilium dederil, sed ad can- cellariam ipsani incontinenti remiliat al- teri commiltendam.

Audilorum Consilia A nota- riis secreta ter-

§ 14. llem quod eorumdem audilo- rum Consilia, quae praebenlur in causis, scribanlur per notarium illius causae, in qua huiusnio<li Consilia impenduntur, el secreta causarum el consiliorum eorum- dem, tam per ipsos audilores diclarum causarum , qnam per notarium in eis scribenlem sub sigillo credenliae lene- anlur.

Ali. C. IMf. 520 BlLLAItlUM ltOMA^UM Ali. r. 1326

In atduis le "niìneni "i"- lons.

^ lo. Iteiii ijiiud quando Icstcs sinl vcl fiicriiit ìli ciiria cxaniìiiaiiJì in caii- "'^ ' '1""*^ '" p!i'""0 veiililaiiUir, III |IUIICIÌS ardiiis eosclem Icslcs (ilm- se ilicli o\a- mineiit aiidìlores.

Noi.iTii (iiii- que >ini.

^ 1(5. De sii|)ra(liclis (iuo(|ue nolariis eorunulem aiiditoruiii sciibenlilnis in causis illis coiiiiiiussis, siiiiililei' statuendo et ordinando subiunginiiis, quod diliLjen- les el allenti existanl in comniisso eis ofticio nolarii praelibalo, ac fideliter el sollicile sciibaut el exerceanl olTieium anledictum,el quod a partibus, vcl abquo alio earum nomine, nibil recipiaiit, piout est infra descri()lum, laxalum el etiani ordinalum. Conliarium vero facienles du- plum restiluere leneantur.

Aoicquim »d- miuaniur, de- bemeiaminaii,

^t^ 17. Item quod nullus eorunidein nolariorum in eodein palalio scribal in causis corani aliquo ipsius l'alalii audi- ● i- ■ ● r* i .●● !■ tore, nisi primo per vicecancellariiim vel aliura de eius speciab mandalo, de lile- ratura ac scriplura sufficienti ad biiius- raodi notariatus olTicium exercendum examinatus; ac do vita et conversalione ipsius informatione recepla, necnon ap- probalus fueril per eumdoni; ac eliam iuramentum in inanu vicecancellarii piae sliterit in hac forma:

Et bDiasmodi menium" '"'"

§ 18. Ego N. nolarius N. audiloris, commissum mibi officium sollicile el li- dcliler excrccbo. A partibus, causas !ia- benlibus vel babituiis, in quibus sum vcl fuero notarius depulalus, vel ab earuin aliqua, seu a quocum(|uc alio, earum no- mine quovis colore seu modo (|uaesilo, nibil recipiam, ultra taxalionem per SS. D. N. D. Ioannem XXII Sunimum Pon- tificem super lioc ordinalani. Nullain causam mibi commini procurabo scri- bendam, necadbibebo instanliam ali(iuam in liac parie. Non ero proniolor seu pro- curator in causis, quae corani auditore meo agitanlur, seu quas agilari coutin- gel. In causis praediclis, in quibus sum vel fuero, ul praeferlur, notarius depu- lalus, omnes aclus iudicìarios subslantia- liter in manuali seu memoriali, in audi- loris mei praesBDlia et eliam partiuin, si boc expcclare voluerinl, consciibam, el postquam illos conscripsero, cos necnon inslrumenia el omnia alia et singula in causis producta , ubi lequisitus ab au- ditore vel partibus', seu earum aliqua fue- ro, ili legistrum lideliter redigam vel re- digi faciam requisitus ab eisdem |)ailibus, vel earum aliqua in siiigulis lerminis successive; el parlibus ipsis copfam, cum per audiloiem decreta fueril, sine difii- cultale el fraude quacumque faciam, salvo meo salario per ipsuni dominum Sum- mum Poulificem moderalo. Secreta cau- sae scerete lenebo, el praeserliin Consilia auditorum et sentenliam, donec ipsa sii prolata. Supradicla omnia el singula pro- mitlo el iuro attendere el servare, sine ornili dolo el fraude; sic me Deus adiu- vet, el baec sancta Dei Evangelia.

causa» «on «f-

^ 19. Item staluimus ci eliam ordi- namus, quod nullus nolariorum ipsorum causam aliquam sibi commini scriben- dam, per se vel alium piocurel, seu ad- hibeal instantiam in liac |>arte.

Modesuam ser- """"

§ io. Item quod dicli nolarii omnem modestiam, liouostatem in omnibus slu- deanl observare.

ini umum au- J^'^"^,,,'"""

^21. Quodque nullus eorumdem no- lariorum, qui per aliquem diclorufn au- ditoriim in notarium leceptus exlileril, allcrius audiloris nolarius esse valeal, quamdiu eril primi audiloris nolarius.

concubiium n.iii relineant.

^ 22. Item quod nullus nolariorum

^^ , .' ipsoium concubinam tenere praesumat , el si quis eorum ad praesens tenerci aliquam, eam dimitleie tenealur. Si vero infra octo dies posi publicalioiiem statuti el ordinatiouis praeseutis, ipsam non dimisoril, iilam vel aliain deinceps mi- nime resunipturus, el deinceps ipse vel alii reperii i'ueriut aliquam tenere, ab officio notariatus in dicto palalio cxer- cendo perpetuo sinl privali.

caiisarumqu» corani suis au- diioritus agi- J,"^"^"'^""^^'"

^ 25. Item ciuod praefati notarli, prò- * * . . ' iiiotores seu procuratores iii causis, quae corani auditore suo agitanlur, in dicto palalio non existanl. Item quod nullus

An. C. 1356 IOANNES XXI {dicllt S XXIl) PI'. 321 An. C.)S26

noliirius alicuìus audiloris deinccps au- (leal scribeie, vcl praftsiimat in causa, si alleriiis parlium diclae caiisae in aii- dienlia literaiiiin contradictariim , vel in palatio aposlolico, scu Romana Curia procuralor vel promolor negoliorum, seu pensionarius quo(|uomodo fueril v(d exi- stat. Sed si ex ignoranlia comincerei au- diloreni aliquam vel aiiquas causam seii causas alicui lali notario conimiltere ad scribendum, slatini noiarius hninsmodi causam seu commissionem in nianibus

ff

dicli audiloris reslilual. Conlrarium fa- ciens per annum ab officio nolariatus in palatio exercendo sii eo ipso privalus.

De reg servandìs.

^ 24. Ilem praefali registrum cuius- cunique causae, in qua nolarii deputali exislunt, cum manuali suo ei produciis originalibus, antequam registrum auditori exhibeant et copias in publicam formani seu in simplicem scripluram redaclas, cum eodem registro, antequam parlibus iradani, diligenter auscultent, et alias sic perfecle videanl et corrigant diligenter, quod per eorum incuriam negligenliam vel alias niliil de subsiantialibus omilla- tur, seu damnum aliquod patialur aliqua jiartium earumdem ; nec in favorem vel praeiudicium unius parlium praeinissa compiere differanl vel postponant. Item quod iam dicti nolarii omnes aclus iu- diciarios dare, dislincle et subsiantialiler in manuali seu memoriali, in audiloris causae, in qua scribunl, praesenlia, et parlium, si expectare voluerint, conscri- bere non postponant. Et postquam illos conscripserint, in registrum fideliler re- diganl vel redigi faciant; et requisiti ab ipsis parlibus vel earuni aliqua, in sin- gulis terminis, parlibus eisdem copiam, cum per dictuni audilorem decreta fiierit, sine difficullale et frande quacumque fa- ciant, salvo suo insto salario inferius mo- derato. Iiem quod iidem notarli in re- gistro illius causae, in qua scribunl, ut praedicilur, omnes senlentias definilivas et inlerlocutorias ac inbibiliones, ner- non intimationes et appellationes verbo

Bidl. Rom. Voi IW 41

vel in scriptis emissas, ex integro de verbo ad verbum conscribant , cum per parlem vel partes seu auditorem ipsius causae fuerint requisiti. Itetn quod in- sirumenta et alia per partes producia diligenter registreiil vel registrar! faciant nolarii memorali. Ada vero in parlibus liabita minime registrenl, sed conserven- tur per illius causae nolarium diligenter, nisi partes vel earum altera, illa peie- rent regislrari; pars vero liaec pelens (le registro salisfacere teneatur. Ilem quod notarli, quos interdnm perpetuo, et in- terdiim ad tempus de curia absenlari con- tigeril, omnia registra, acta et proilucta causariim, in quibus erant nolarii depu- tali, illi vidclirel, qui animo non redeundi recedunl, alicui alierl notario idoneo iu- rato, examlnalo et a|)probato ut snpra, snbrogando locoipslus; die vero qui ad tempus abesse voliierlt, uni ex aliis no- larlìs audiloris sui, de ipslus audiloris licentia et sclenlla tradere et ponere teneatur: qui notarius deposllarius, in praedlctls eidem se absentanli commlssis prò eodem absenle scribat fideliler et suppleat elus vices.

§ 25. Caelerum quia opiat praemlum qnisque labor, et laboranti non est debilae mercedls exhiblllo deneganda, modera- mine nllillominns observato, ne sangui- nem eliciat nimielas emungentis, subse- quitnr per statuta et ordinaliones huius- modi certus modus ralionabilis et discre- tus, per queni praediclis nolariis prò eo- rum salario moderala satisfaciio prae- beatnr; et liligantes, qui liiigiorum in- volvuntur anfractibns, et plerisque fati- ganlur laboribus diuturnis, superfluis expensarum effusionibus non gravenlur. Quod videlicel praedicli notarli prò polla

gula pagina numerjs iir min

registri unum tuionensem argenti cum dlmldlo, et non plus babeanl, et pella 26 lineasex quallbet parte conllneat, et quae- libel dlctarum linearum babeal qualnor- declm dicliones. Item quod prò pelia registri, redacla in formam publicam,

Ali. C. 1396 -"^22 BCLLAIUUM ROMAMIM Aii. C. 1526

rcceplìone iiniiis inionensis cum dimiclio simililpr sint conliMili.

Pro copìn «

§ 26. Ilcm qiiod prò copia sive copiis, sive in qiiiUeino sive in peliislongis fianl, de folio siv(> de pelia registri unum lan- lum similem reripianl liironensem.

Pro elulioni- '■"'

§ 27. liem qnod prò rilalione in au- dienlia piihiica legenda, ultra medium similem luronensem ipsis recipere licilnm non existal.

Pro inhibiiio- "•■

§ 28. Ilein qiiod prò inhiliilione, quae in causis fieri solet , si redigaiur in pii- blieum inslriimenlnin, sex similes turo- nenscs recipianl, et non ulira.

Pro iniiniMio- "*■

§ 29. Iiem prò inlimaiione, cum in publicnm redigalur instrumenlum , non ampliiis quam qnaluor siniiles valeanl recipere Inronenses.

Pro appella- tione

§ 50. Ilcm prò appellatione, si redi- gatur in publifum inslrumeninm, de pelia registri diios dumlaxai luronenses similes recipere licilnm sii eisdem.

-Proiesiiam.i«- po.iiiMuibu.

§ 31. Ilem quod de alteslalionibns lestium, quos quisqne nolarioium exa- minaveril praefaionim, de pelia registri receplionem duorum luronensium simi- lium non excedat; et tic copia ipsarum nltestalionum unum cum dimidio simi- lium luronensium noiarii praedicli de pelia eiusdem registri recipiant, si copia ipsa in l'ormam publicam redigalur. Si vero huiusmodi copia in papiro recipia- lur, proul supra de aiiis copiis esi ex- pressum.

Pro seDur.i.a ^"«"iDsTrnmen- ie-

i^ 32. llem de sentenlia definitiva prò qualibet pelia registri possunl duodecim similcs rcclfiere turonenses. De inslru- mento vero publico, cum [ler se de sen- tenlia ipsa confecUim exlilerit, duodecim similes luronenses prò qualibet registri petia debeantur, et prò copia sententiae in publico sive in simplici quantum et de aliis copiis superins e.«l expressum.

Pro interiocu- """

§ 53. Ilem quod de interlocutoria vini definilivae habenle, ut de sentenlia su- pra proxime exprimilur, observelur. Si vero lalis interlocutoria vim delinilivae nequaquam babeat , rccipianlur duo si- iniles luniuenses pio pelia registri, ul supra dicilur compulando ; el si de in- terlocutoria ipsa instrumentum per se publiiiiim (iat , sex pr-) eodein polerunt recipere instrnmento.

ui'iimuo mo- neuium.

8 31. Ilem voliimiis, statuimus et etiam ordmamns, quod caelerae indiciales .<-> ,. , ... laxentiir serundum modiim superins de- signatiim, boc lamen adieclo et ordinalo specialiter el expresse, quod videlicel iibicnmque in taxationibns aiitediclis de luroiieiisi grosso fil mentio, id de ilio intelligi volumus, qnamdiii Romana Curia fiierit cilra monles; ubi vero ultra rnon- les, Romae videlicel vel in aliis Ilaliae parlibiis, curiam esse coniigerit ipsam, romauus loco luronensis ponatur, el com- puletur in taxalionibus antedictis.

cavcndum iu, ne proliiiores aequn efficiam '•■'ip"""s.

S 33. Caveanl tainen noiarii memo- P , . • !./> rati, quod propter praemissas modilica- liones, scripturas prolixiores nequaquam efficiant, ncque ponanl superflua in eis- dem, nisi proni necessarium fueril et est, liactenns fieri coiisuelum, nec maliliose differant vel differre procurent scripturas parlibus assignare. Contrarium vero fa- cientes duplum restilnant. Et si super biinc frequentaverinl excessum, ab au- ditorio sui audiloris et praediclo palalio expellantur.

simile lara- menium a nola- rù3 caeierorum '"""""'i""» «- niilundatn.

S 56. VoluiìlUS illSUper, StaluimUS, et etiam ordmamns, quod vencrabiles Ira- . " ,. , 1 1 f tres nostri sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, ab auditonbus et notariis suis, ,. , , ,. ., .. . necnon camerarius nosler ab auditore vel viceauditore curiae cameraenoslrae, ipsius- qiie notarli, et etiam marescallus Roma- nae (Curiae a iudicibus et nolariis eorum, seu qnicumque alii aiiclorilate apostolica cansas in Romana Curia audientes, seu eliam audiluri, a nolariis suis in eisdem causis iuramenium reci|)iant iuxia formas, quibus curare debenl dicli audiiores et noiarii palalii apostolici, per nos, ul praemitlilur. ordinatas, in quantum tanget officia eorum.

§ 37. Item statuimus el ordinamns, quoii praefala alia quoad munera, dona

An. C. 1526 10A>>ES XXI (dictUS XXII) PP. 325 An, C. 1357

Qai praedicu tenentur ob- servare.

et xenia, ad scrl|iturarum exacliones, qiiae, ut priK^fiTliir, .le aiuliloribiis el iiO' tariìs dictì palatii sunl staluia, et elium ordinala per diclorum (ardiualium, el eliam ciiriae camerae iioslrae audilores el iudicHS iiiriae inarescalli, ac per ipsoruni et quorumciinique alioriim in Romana Curia causas auclonlale apostolica au- dientiiim et aiidilurornin in posleruin nolarios servenlur iiiviul.ibiliter.

Bae legas r.anrellxria r gìfitraadae :

§ 38. Ut igitur oidiiiationes et staluta nostra liuiiismodi, quae perpeluis fuluris lemporiliiis duratura censeinus, inviola- bililer observentur; et ne illa ob rnetiio- riae labilitalem liumanae oblivioni den- tur; el etiam ut audilores et uoiarii prae- libati per ordinationuni et slatulorum eo- rumdem inspectionem assiduani, circa eo- rum observautiani allenlius et vigilautius sinl alteuli; volumus et staluimus, ul ordiualiones et slattila nostra buiusmodi de verbo ad verbum in cancellariae el praedictae audientiae lilerarum noslrarum regislris ex iniegro conscribanlui'.

Ibiqae nuoli- bet aDDole^pn-

§ 39. Qiiodqiie in singulis amiis in kalendis octobris, vel prima sequentis au- dientiae die, si fesluiii fuerit die kalen- darum ipsarum, ordiualiones el staluta bu- iusmodi legantur solemuiter in audienlia praelibala. Et quilibet audilorum et no- tariorum ipsorum penes se copiain con- servet el habeat eorumdem.

§ 40. Nulli ergo omnino bomiiuira liceat hanc paginam iiostroruin decrelo- rum, stalulorum, rcformationis, probibi- tionis et voluulalis iufrinyere eie.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-latin. Source-derived reading-order LF lines 38521-39387. Exact scan leaf bounds 325-331; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T16:33:46Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.